



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 962 del 18/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 224 del 09/06/2026

PROPOSTA N. 1668 del 09/06/2026

OGGETTO: Somme dovute per occupazione senza titolo del bene immobile di proprietà dello Stato presso Torrente Bagni, rateizzazione istanza n. 138115 del 22.04.2024. Integrazione impegno di spesa esercizio 2026 e liquidazione rate Febbraio-Giugno 2026.

Il Dirigente

Premesso che:

- la Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia del Demanio ha intimato a questo Ente di procedere al versamento di euro 81.740,15 quale somma da corrispondere a titolo di indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo del bene immobile di proprietà dello Stato distinto in catasto al Foglio di Mappa particella 27 presso Torrente Bagni, bene usato come discarica rifiuti per il periodo 01.01.1969 al 31.12.2000 (giusto provvedimento nr.030.2024.9002890202/00, giusto provvedimento di accoglimento istanza di rateizzazione allegato);
- tale indennità è stata determinata avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe, rivalutata degli indici ISTAT;
- la spesa complessiva da impegnare in favore di Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria è pari ad euro 96.058,08 (comprensiva di quota capitale pari ad euro 81.740,15 oltre alla quota dovuta per interessi di mora, interessi di rateizzazione e oneri di riscossione);

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha accettato l'istanza di rateizzazione identificata con nr 138115 del 22.04.2024, per cui sarà possibile pagare in forma rateale il debito suddetto in 72 rate mensili (6 anni), a far data dal 1 maggio 2024;

Dato atto, con determinazione dirigenziale RS n. 491 del 15/12/2025, RG N. 2248 del 18/12/2025 è stato assunto impegno di spesa per la spesa complessiva pari ad euro **12.015,56** (corrispondente al totale dovuto per le prime 9 rate riferite all'anno 2026 comprensive della somma di euro 18,00, a sua volta data dalla spesa di euro 2,00 per ogni contributo dovuto e riferito ad ogni bollettino pagato);

Considerato che l'importo impegnato non è sufficiente a coprire la spesa annuale ammontante all'importo complessivo di euro **16.032,48** (corrispondente al totale dovuto per le 12 rate riferite all'anno 2026 comprensive della somma di euro 24,00, a sua volta data dalla spesa di euro 2,00 per ogni contributo dovuto e riferito ad ogni bollettino pagato);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un ulteriore impegno di spesa necessario per ottemperare al pagamento delle rimanenti 3 rate mensili per l'esercizio 2026, a mezzo PAGOPA, per un importo complessivo pari ad euro **4.008,12** (corrispondente al totale dovuto per rimanenti 3 rate riferite ai mesi da Ottobre a Dicembre 2026 comprensive della somma di euro 6,00, a sua volta data dalla spesa di euro 2,00 per ogni contributo dovuto e riferito ad ogni bollettino pagato);

Ritenuto, altresì, di liquidare la la spesa complessiva pari ad euro **6.680,20** (corrispondente al totale dovuto per le 5 rate riferite ai mesi da Febbraio a Giugno 2026 comprensive della somma di euro 10,00, a sua volta data dalla spesa di euro 2,00 per ogni contributo dovuto e riferito ad ogni bollettino pagato) già impegnate con la determinazione dirigenziale RS n. 491 del 15/12/2025, RG N. 2248 del 18/12/2025, secondo il Piano di Rateizzazione presente in atti, con successiva chiusura

del provvisorio in uscita creato dal Tesoriere a fronte del pagamento del modello PAGOPA relativo a ciascuna scadenza;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate;
2. **di impegnare** l'ulteriore spesa pari ad euro **4.008,12** (corrispondente al totale dovuto per rimanenti 3 rate riferite all'anno 2026 comprensive della somma di euro 6,00, a sua volta

data dalla spesa di euro 2,00 per ogni contributo dovuto e riferito ad ogni bollettino pagato), come di seguito specificato:

- euro **4.008,12** (corrispondente al totale dovuto per le 3 da Ottobre a Dicembre 2026, comprensivo della somma di euro 6,00, a sua volta data dalla spesa di euro 2,00 per ogni contributo dovuto e riferito ad ogni bollettino pagato), sul capitolo 1020/0, piano dei conti 1.10.05.02.001, del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
3. **di liquidare, altresì**, la spesa complessiva pari ad euro **6.680,20** (corrispondente al totale dovuto per le 5 rate riferite ai mesi da Febbraio a Giugno 2026 comprensive della somma di euro 10,00, a sua volta data dalla spesa di euro 2,00 per ogni contributo dovuto e riferito ad ogni bollettino pagato) già impegnate con la determinazione dirigenziale RS n. 491 del 15/12/2025, RG N. 2248 del 18/12/2025, secondo il Piano di Raitezzazione presente in atti, con successiva chiusura del provvisorio in uscita creato dal Tesoriere a fronte del pagamento del modello PAGOPA relativo a ciascuna scadenza;
4. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6. **di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
7. **di rendere noto**, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Chiarella;
8. **di dare atto**, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. **di specificare che:**
- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
 - il presente atto adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;
10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1668 del 09/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 16/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 224 del 09/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1020	454	1	01	05	1	10	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	4.008,12

a favore di:

Codice	Fornitore
11900	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANZARO-RISCOSSIONE

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2026 Integrazione impegno di spesa esercizio 2026-Somme dovute per occupazione senza titolo del bene immobile di proprietà dello Stato presso Torrente Bagni, rateizzazione istanza n. 138115 del 22.04.2024.

2026	1020	455	1	01	05	1	10	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	6,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	------------------------------	------

a favore di:

Codice	Fornitore
11900	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANZARO-RISCOSSIONE

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
SPESE SU Somme dovute per occupazione senza titolo del bene immobile di proprietà dello Stato presso Torrente Bagni, rateizzazione istanza n. 138115 del 22.04.2024.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 18/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.